

공개제안

신청내용

제목	기초연금 신청시 자영업자 고용보험가입자에 대한 불합리한 제한철회 요청
평점	-
분야	식품/보건/복지/가족
처리기관	보건복지부

■ 현황 및 문제점

기초연금대상자 자격심사에 있어
자영업자고용보험 가입자는 실소득이 아닌 자영업자 본인이 소득금액을 선택하여 고용보험료를 납부하게 되어있는데
심사시 시청 복지담당자가 매뉴얼에 그리 되어 있다면서 이를 소득으로 인정하여 대상이 되지 않는다고 하여
고용보험을 해지하였는데
기 납부한 고용보험료를 환급받지 못함은 물론
고용보험 중도해지는 소급이 되지 않는다는 이유로 지급시점도 고용보험 해지시점을 기준으로 지급한다고 합니다.
소득은 국세청을 통해서도 확인가능하고
자영업자고용보험은 영세하고 어려운 자영업자를 보호하기 위한 제도임에도
이를 이유로 기대이익인 실업급여수급기회를 상실하고 기 납입보험료도 환급받지 못하고
기초연금마저 신청일이 아닌 고용보험해지일을 기준으로 지급한다고 하니 삼중으로 피해를 보게 되었습니다.

엄정하게 자격요건을 심사하마은 마땅하나
다른 소득확인 방법이 있음에도 자영업자를 보호하려는 제도가 되려 피해를 보게되니
이 제도를 개선 보완하여 주시기 바랍니다.

담당 공무원도 국세청을 통한 소득금액 확인방법은 알고 있지만
매뉴얼에 4대보험을 기준으로 심사할 수 밖에 없다고 하니
기초연금수급심사매뉴얼을 실제 사정에 맞게 개선보완하여
억울한 피해자가 발생하지 않도록 개선 보완하여 주시기 바랍니다.

피해금액
기 납부 고용보험료 전액+기대실업급여액 전액+실지급기준일부터 고용보험해지일까지의 기초연금 미지급금액전액

■ 개선방안

기초연금수급자격 심사 업무매뉴얼을
기존 4대보험 기준(고용보험)에서
국세청소득확인을 통한 방법을 보완적으로 사용할 수 있게 개선하거나

또는
자영업자나 그에 준하는 대상자에 대하여는
고용보험가입금액을 대상자가 선택하는바 실소득으로 보지 않고 국세청자료를 보완적으로 사용할 수 있게 개선보완

■ 기대효과

불합리한 제도로 인하여
보호하려던 자영업자등이 입게되는
피해구제로 정부제도에 대한 대국민 신뢰성 제고로
투명하고 공정한 기초연금제도 정착에 기여